نكح فاسدا ووطئ فمهر مثل فى ذمته وفى قول فى رقبته واذا زوج أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا ولا نفقة على الزوج حينئذ فى الاصح ولو أخلى فى داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه فى الاصح وللسيد السفر بها وللزوج صحبتها والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها وان الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الامة أجنبى أو ماتت فلا كما لو هلكتا بعد دخول ولو باع مزوجة فالمهر للبائع فان طلقت قبل دخول فنصفه له ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر

(كتاب الصداق)

يسن تسميته فى العقد ويجوز اخلاؤه منه وما صح مبيعا صح صداقا واذا أصدق عينا فتلفت فى يده ضمنها ضمان عقد وفى قول ضمان يد فعلى الاول ليس لها بيعه قبل قبضه ولو تلف فى يده وجب مهر مثل وان أتلفته فقابضة وان أتلفه أجنبى تخيرت على المذهب فان فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل والا غرمت المتلف وان أتلفه الزوج فكتلفه وقيل كأجنبى ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه لا فى الباقى على المذهب ولها الخيار فان فسخت فمهر مثل والا فحصة التالف منه ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب فان فسخت فمهر مثل والا فلا شئ والمنافع الفائتة فى يد الزوج لا يضمنها وان طلبت التسليم فامتنع ٢ على ضمان العقد وكذا التى استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل فلو حل قبل التسليم فلا حبس فى الاصح ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففى قول يجبر هو وفى قول لا اجبار ومن سلم أجبر صاحبه والاظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين فاذا سلمت أعطاها العدل ولو بادرت فمكنت طالبته فان لم يطأ امتنعت حتى يسلم وان وطئ فلا ولو بادر فسلم فلتمكن فان منعت بلا عذر استرد ان قلنا انه يجبر ولو استمهلت لتنظف ونحوه أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء ويستقر المهر بوطء وان حرم كحائض وبموت أحدهما لا بخلوة فى الجديد

(فصل) نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل وفى قول قيمته أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح فى المملوك فى الاظهر وتتخير فان فسخت فمهر مثل وفى قول قيمتهما وان أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما وفى قول تقنع به ولو قال زوجتك بنتى وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع فى الاظهر ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل ولو نكح بألف على أن لابيها أو أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ولو شرط خيارا فى النكاح بطل النكاح أو فى المهر فالاظهر صحة النكاح لا المهر وسائر الشروط ان وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا وصح النكاح والمهر وان خالف ولم يخل بمقصوده الاصلى كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر وان أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح ولو نكح نسوة بمهر فالاظهر فساد المهر ولكل مهر مثل ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا اذن بدونه فسد المسمى والاظهر صحة النكاح بمهر مثل ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ولو قالت لوليها زوجنى بألف فنقص عنه بطل النكاح فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل وفى قول يصح بمهر مثل (قلت) الاظهر صحة النكاح فى الصورتين بمهر المثل والله أعلم

(فصل) قالت رشيدة زوجنى بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح وكذا لو قال سيد أمة زوجتكها بلا مهر ولا يصح تفويض غير رشيدة واذا جرى تفويض صحيح فالاظهر أنه لا يجب شئ بنفس العقد فان وطئ فمهر مثل ويعتبر

الاخرى حتى يحرم الاولى بازالة ملك أو نكاح أو كتابة ولو ملكها ونكح أخرى حلت الاخرى دونها ولحر أربع ولغيره ثنتان فلو زاد فى عقد بطل أو عقدين فكالمحرم وتحل نحو أخت وزائدة فى عدة بائن واذا طلق حر ثلاثا أو غيره ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض حشفة ممكن وطؤه أو قدرها فى نكاح صحيح مع انتشار *(فصل)* لا ينكح من يملكه أو بعضه فلو طرأ ملك تام على نكاح انفسخ ولا حر من بها رق لغيره الا بعجزه عمن تصلح لتمتع كأن ظهرت مشقة فى سفره لغائبة أو خاف زنا مدته أو وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر أو بأكثر من مهر مثل لا بدونه وبخوفه زنا وباسلامها للمسلم وطرو يسار أو نكاح حرة لا ينفسخ الامة ولو جمعهما حر بعقد صح فى الحرة *(فصل)* لا تحل نكاح كافرة الا كتابية خالصة بكره والكتابية يهودية أو نصرانية وشرطه فى اسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها فى ذلك الدين بعد بعثة تنسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبلها ولو بعد تحريفه ان تجنبوا المحرف وهى كمسلمة فى نحو نفقة فله اجبارها على غسل من حدث أكبر وتنظف وترك تناول خبيث وتحرم سامرية خالفت اليهود وصابئة خالفت النصارى فى أصل دينهم أو شك ومن انتقل من دين لآخر تعين اسلام فلو كان امرأة لم تحل لمسلم فان كانت منكوحة فكمرتدة ولا تحل مرتدة وردة قبل دخول تنجز فرقة وبعده فان جمعهما اسلام فى العدة دام نكاح والا فالفرقة من الردة وحرم وطء ولا حد *(باب نكاح المشرك)* أسلم على كتابية تحل دام نكاحه أو غيرها وتخلفت أو أسلمت وتخلف فكردة أو أسلما معا دام والمعية بآخر لفظ وحيث دام لا تضر مقارنته لمفسد زائل عند اسلام ولم يعتقدوا فساده فيقر على نكاح بلا ولى وشهود وفى عدة تنقضى عند اسلام ومؤقت اعتقدوه مؤبدا وكنكاح طرأت عليه عدة شبهة وأسلما فيها أو أسلم فيه أحدهما ثم أحرم ثم أسلم الآخر والاول محرم لا نكاح محرم ونكاح الكفار صحيح فلو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل له الا بمحلل وللمقررة مسمى صحيح والفاسد ان قبضته كله قبل اسلام فلا شئ